

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله



بحث التخرج معدم لنيل درجة البكالوريوس بعنوان:

الإعتكاف وأحكامه في الشريعة الإسلاميه

إعداد:الطالب:عبد الرحمن مُحَمَّد عوالي

إشراف: د\يوسف عريس يرو

العام الجامعي ٢٠٢٠م الموافق ١٤٤١هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

الاسهلال

قال تعالى{ولا تبارشوهن وانتم عاكفون في المساجد}([1])

قال الله تعالى {يعكفون علي أصنام لهم}([2])

قال الله تعالي{و أعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أطهرآ بيتي للطائفين و العاكفين والركوع السجود}([3])

[1] البقرة ١٨٧

[2] اعراف ١٣٥

[3] البقرة ١٢٥

إهداء

إلى كل من له أثر في مسيرة حياتي إلى كل من صحبني في رحلتي مع هذا دعما وناصحا ومرشدا لى

إلى أمي وأبي اللذان ربياني صغيرا أسأل الله أن يحفظهما بواسع رحمته

وإلي أخواني وأخوتي وأساتذتي

وأيضا أهدي خاصة أبو مشعل الذي ساعدني في نيل هذه الدرجة

الشكر والتقدير

أول الشكر وآخره ومبدا الحمد ومنتهاه هو المولي الحمد ومستحقه خالقي ورازقي الله عز وجل فلله الحمد في الأولي والأخره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يجب ويرضي حمدا يكافئ نعمةويوالي مزيده القائل في محكم تنزيله قال تعالي{إذ تاذن ربكم لئن شكرتم للأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد}[٤] وقال الله تعالي{ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه}[٥]

كما أتقدم بخالص الشكر والقدير والإجلال إلى جامعة المستقبل الإسلامية في كينيا التي تعتبر رائدة في تطوير مسيرة العلم وراعية للنهضة العلمية والإبداع العلمي في تشجيعها للعلم والبحث العلمي ،حتي أصحت قلعة وقدوة في هذا المجال.

ويسعدني أن أتقدم أيضا بالشكر والتقدير إلى مجموعة من الشخصيات البارزة منهم أبو مشعل الذي ساعدني بدفع الرسوم الدراسي في جميع مستوياتي والدكتور علي توني محمود الدي له بصمة بارزة في تطوير هذا الصراع بكافة الكليات وأقسامه الشكر موصول لجميع إدارة الجامعة.وقال ﷺ

[٤] سورة ابراهيم الاية ٧

[٥] سورة النمل الاية ٤٠

{من لا يشكر الناس لا يشكرالله}[٦]

وأشكر أيضا المشرف على هذة الأطروحة الدكتور (**يوسف عريس**)بتوجيهاته السديدة وملحوظاتة القيمة أكبر أثراً في تقديم هذا العمل والوصول به إلى ماهو عليه الآن.

[٦] سنن الترمدي

المقدمة

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب اليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا مُحَمَّد وآله وصحبه ومن سار على دربه ونهجه الى الجزاء والدين.

أما بعد

أما هذا الإقبال الملحوظة لكثير من الناس خاصة الشباب منهم على دينهم وسنة نبيهم ﷺ يحيونها وبالذات تلك التي كانت غابرة ومنحصرة في مجالات صيقة هذا إن لم نقل كادت أن تتعرض ومنها سنة الإعتكاف تلك السنة عظيمة الجليلة التي سنها لنا رسول الله ﷺ لتكون لنا وقفه بين يدي الله عز جل ننسى فيها كل هموم الدنيا وننشغل بالعبادة في إنقطاع تام في أيام مباركات كالتي نعيشها من رمضان شهر التوبة والإنابة إلي الله عز وجل فإن الأجر والفضل يزيد ويعظم في العبادة والزمن الذي يؤدي فده.

لقد إعتكف النبي ﷺ قبل بعثته في الرمضان حيث كان كما أخبرت أم المومنين عائشة ﵂ يتحنث الليالي دون عدده حتي جاءه الملك وهو في تلك الحال يبشره أنه نبي هذه الأمه،وفيها أنزلت عليه القرآن والزم هذه السنة بعد بعثته أصحابه معه إلي أن توافاه الله عز جل وأعتكف أزواجه من بعد وبقيت السنة في الأمة زمانا ثم مالبثت أن أنحصرت في أوساط ضيقة ، ومع الزمن غاب عن أدهان الكثيرين وجودها مع عظمها وملازمة النبيّ

لها وإمتلاء كتب الحديث والفقه بالحديث عنها وعن أدابها وشروطها ومكروهاتها ومحرماتها.

ونحن نرى اليوم عزوف الشباب في إقليم قاريسا بدينهم وتهافتهم علي حضور الإعتكاف كلما سنحت لهم فرصة لذاك، بادلين الوقت والجهد طمعا في الأجر والتواب.

لكن الملاحظ أن الكثيرين من شبابنا في قاريسا تغيب عنهم احكام هذه الشريعة وكلياتها وتفاصلها,

لذا أود أن أتقدم بين يدي الأخوة الكرام هذه الرسالة حول الإعتكاف وأحكامه وهي عبارة عن الأقوال العلماء وإجتهاداتهم ليس لنا إلى الترتيب والتبويب,

فالله نسأل أن تكون النية خالصة لوجهه وعلي الله قصد السبيل.

سبب الإختيار الموضوع

١ الرغبة الشديد في دراسة الموضوع الإعتكاف وهو عبارة من العبادات التي يتقرب إلى .

٢ لأهمية الموضوع وحاجة المجتعات الإسلامية اليه وإلى المسائل الأحكام المتعلقة به

٣ والحاجة داعية الدراسة هذا الموضوع .

مشكلة البحث

١ تتمثل مشكلة البحث في معرفة مفهوم الإعتكاف وأحكامه في شريعة الإسلامية

٢ قلة مصادره في المكتبات العلمية الشريعية في كينيا.

٣ قلة البحوث العلمية عن الإعتكاف.

٤ ولعدم الإهتمام موضوع الإعتكاف وسط المجتمعات الإسلامية .

أهمية البحث

للإعتكاف أهمية كثيرة ففيه تقرب إلى الله تعالى بالمكث في بيت من بيوت اللة،وحبس النفس على عبادته وقطع العلائق عن الخلق اللإتصال بالخالق وإخلال القلب من التتشغيل ،

عن ذكر الله والتقرب لعبادت الله بالتفكر والدعاء ،والذكر، وقراءة القرآن ،والصلاة، والتوبة ،والإستغفار ومن إعتكف فقد أحيا سنة مهجورة منذ أزمنة طويلة.

قال إمام الزهري عجبا للمسلمين تركو الإعتكاف مع أن النبيّ ﷺ ما تركوه منذ أن قدم المدينة حتي قبضه الله عز وجل

وروح الإعتكاف هو تخلية القلب لله وإلحاق وطلب العفو والإلحاق في نيل رضاه

قال عطاء رحمه الله تعالي (مثل الإعتكاف كرجل له حاجة عند عظيم فجلس علي بابه يقول لا أبرح حتي تقضي حاجتي وكذاك الإعتكاف يجلس في بيت الله ويقول لا أبرح حتي يغفر لي .

أهداف البحث:

يهدف الباحث مايلي:

١ التعرف مفهوم على الإعتكاف وأدلته

٢ التعرف إلى حالات الإعتكاف

٣ التعرف إلى وقت وجوب الإعتكاف

٤ التعرف إلى فوائد الإعتكاف

٥ التعرف إلى شرائط الإعتكاف

٦ التعرف إلي أركان الإعتكاف ومبطلاته

أدوات البحث

يستخدم الباحث في جميع المعلومات ما يلي:

١ الكتاب والسنة.

٢ الكتب المطبوعة

٣ المكتبات الورقية والرقمية

٤ البحوث والرسائل العلمية عن الموضوع.

أسئلة البحث

ماهو الإعتكاف وما حكمه

ما هي الحالات الإعتكاف

ما هي مبطلات الإعتكاف

ماهي شروط الإعتكاف

فرضية البحث :

الإعتكاف هو:هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الإعتكاف.

وللإعتكاف حالتان :

إذا نذر المرء به يكون واجباً

وحالة يكون سنة مؤكدة وذالك في رمضان .

وللإعتكاف شروط:الإسلام: العقل.والتمييز وأما الصبي العاقل المميز فيصح منه الاعتكاف، لأنه من أهل العبادة، كما يصح منه صوم التطوع.النقاء من الحيض والنفاس.والطهارة من الجنب .ومن مبطلات الإعتكاف الخروج من المسجد ،والجماع.

حدود البحث

تنحصر حدود هذا البحث في الإعتكاف وأحكامه في الشريعة الإسلامية ودراسة فقه المقارنة

منهج البحث

يستخدم الباحث في هذا البحث منهج الإستقراء والإستنباط وذاك بقراءة مختلفة بالكتب الفقهية في المداهب الأربعة، والدراسات الحديثية ومن ثم تحليل ماجاء فيها والإستنباط بالأحكام الواردة في الإعتكاف ،وأحكامه ودراستها دراسة فقهية مقارنة،والترجيح من الأدلة عند الإختلاف.

مصطلحات البحث:

المداهب الأربعة عرفو الإعتكاف بتعاريف متقاربة:

قال الحنفية: هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الإعتكاف.

قال المالكية: هو لزوم المسلم مميز مسجداً مباحاً لكل الناس بصوم، كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً وليلة فأكثر للعبادة بنية.

وقال الشافعية: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية.

وقال الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله علي صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزاً طاهر مما يوجب غسلاً وأقله ساعة.

الدرسات السابقة

لم أجد دراسة بحثا في هذا الموضوع ،ولكن اجتهدت في جمع المعلومات مظانها العلمية من مصادر الكتب الفقهية المعتمدو.

هيكل البحث

ويشتمل البحث من مقدمة،وثلاثة فصول،وخاتمة.

الفصل الاول:أساسيات البحث،وبشتمل فيما يلي:

المقدمة

١- اسباب الاختيار المضوع

٢- مشكلة البحث

٣- أهمية البحث

٤- أهداف البحث

٥- ادوات البحث

٦- أسئلة البحث

٧- الفرضيات البحث

٨- الحدود البحث

٩- منهج البحث

١٠- مصطلحات البحث

١١- أدوات البحث.

١٢- الدراسات السابقة.

الفصل الثاني:مفهوم الإعتكاف وآدابه وفيه أربعة مباحث:

المبحث الاول تعريف الاعتكاف لغة وشرعا وفيه مطلبان

المبحث الثاني مشروعية الاعتكاف

المبحث الثالث:الحكم التكليفي للإعتكاف:

فصل الثالث:أحكام الإعتكاف وفيه سبعة مباحث:

المبحث الاول:شروط الإعتكاف.

المبحث الثاني:أركان الإعتكاف.

المبحث الثالث:آداب الإعتكاف.

المبحث الرابع اركان الاعتتكاف

المبحث الخامس:مايفسد الإعتكاف

المبحث السادس:من نذر الإعتكاف

المبحث السابع:الإشتراط في الإعتكاف.

وتشتمل الخاتمة الى:

نتائج البحث
والفهارس
والتوصيات
والمصادر والمراجع

الفصل الأول: مفهوم الإعتكاف وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول:تعريف الإعتكاف و فيه مطلبان

المطلب الأول:الإعتكاف لغة:

هو اللبث وملازمة الشئ أو الدوام عليه خيرا كان أو شرا.

ومنه قوله تعالي{يعكفون علي أصنام لهم }{[1]} وقوله{ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين}{[2]} وقوله {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}{[3]}

المطلب الثاني:تعريفه شرعاله تعاريف متقاربة في المداهب.

قال الحنفية: هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الإعتكاف.

قال المالكية: هو لزوم مسلم مميز مسجداً مباحاً لكل الناس بصوم، كافاً عن الجماع ومقدماته يوماً وليلة فأكثر للعبادة بنية.

وقال الشافعية: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية.

١الأعراف ١٣٨

الأنبياء ٥٢

٢

٣البقرة ١٨٧

وقال الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله علي صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزاً طاهر مما يوجب غسلاً وأقله ساعة.

المبحث الثاني: أدلة مشروعيته

من الكتاب: لقوله تعالي: {ولا تباشروهن و أنتم عاكفون في الساجد}[١]فألإضافة في الآية الى المسجد المختصة بالقربات وترك الوطء المباح لأجله،دليل علي أنه قربة.

ومن السنة: لما روى إبن عمر وأنس وعائشة أن النبيّ صلي الله عليه وسلم:كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان،منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى"[٢]

وأجمع العلماء علي مشروعيه

المبحث الثالث:الحكم التكليفي للإعتكاف:

الاعتكاف سنة، ولا يلزم إلا بالنذر، لكن اختلف الفقهاء في مرتبة هذه السنية.

فقال الحنفية: إنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب فيما عدا ذلك.

وفي المشهور عند المالكية، أنه مندوب مؤكد وليس بسنة.

وقال ابن عبد البر: إنه سنة في رمضان ومندوب في غيره.

البقرة ١٨٧

٥ الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر

وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة، في جميع الأوقات، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد اقتداء برسول الله ﷺ وطلبا لليلة القدر.

وقال الحنابلة: إنه سنة في كل وقت، وآكده في رمضان، وآكده في العشر الأخير منه.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، فيجب عليه.

ومما يدل على أنه سنة فعل النبي ﷺ ومداومته عليه تقربا إلى الله تعالى، وطلبا لثوابه، واعتكاف أزواجه معه وبعده.

أما أن الاعتكاف غير واجب فلأن أصحاب النبي ﷺ لم يلتزموا الاعتكاف كلهم، وإن صح عن كثير من الصحابة فعله.

وأيضا فإن النبي ﷺ لم يأمر أصحابه بالاعتكاف إلا من أراده، لقول النبي ﷺ: من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر (١) – أي من شهر رمضان – ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة.

حديث: " من كان اعتكف معي. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٧١ ط السلفية) .

ويلزم الاعتكاف بالنذر، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه([1])

وعن عمر ﷺ أنه قال: يا رسول الله: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ﷺ: أوف بنذرك.([2])

لفصل الثالث:أحكام الإعتكاف وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول:شروط الإعتكاف.

واشترطوا لصحة الاعتكاف الواجب والمندوب ما يلي:

١. الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر، لأنه ليس من أهل العبادة.

٢. العقل.

٣. التمييز: فلا يصح الاعتكاف من المجنون والسكران والمغمى عليه ومن غير المميز، إذ لا نية لهم، والنية في الاعتكاف واجبة.

٤. أما الصبي العاقل المميز فيصح منه الاعتكاف، لأنه من أهل العبادة، كما يصح منه صوم التطوع.

---

[1] حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه. . . ". أخرجه البخاري من حديث عائشة ﷺ مرفوعا (فتح الباري ١١ / ٥٨١ ط السلفية) .

[2] المغني ٣ / ١٨٤٠ ط الرياض، والروضة ٢ / ٣٨٩، والجمل على شرح المنهج ٢ / ٣٥٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٨، والفتاوى الهندية ١ / ٢١١، والدسوقي ١ / ٥٤١. وحديث " أوف بنذرك. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٧٤ ط السلفية) .

٥. النقاء من الحيض والنفاس، فلا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء، لأنهما ممنوعتان عن المسجد، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد.

٦. الطهارة من الجنب: فلا يصح الاعتكاف من الجنب، لأنه ممنوع من اللبث في المسجد.([1])

المبحث الثاني:أركان الإعتكاف:وفيه

أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة: وهي المعتكف، والنية، والمعتكف فيه، واللبث في المسجد.

وذهب الحنفية إلى أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط، والباقي شروط وأطراف لا أركان، وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوم.([2])

المطلب الأول:المعتكف:

اتفق الفقهاء على أنه يصح الاعتكاف من الرجل والمرأة والصبي المميز، يصح اعتكاف المرأة باتفاق الفقهاء بالشروط المتقدمة، ويشترط للمتزوجة أن يأذن لها زوجها، لأنها لا ينبغي لها الاعتكاف إلا بإذنه – أي يصح من غير إذنه مع الإثم في الافتيات عليه –

[1] نيل المآرب ١ / ٢٨٣ ط الفلاح، والشرح الصغير ١ / ٧٢٥ ط دار المعارف، وبدائع الصنائع ٢ / ١٠٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٧ ط النصر الحديثة، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٥٤.

[2] ابن عابدين ٢ / ١٢٨ – ١٢٩ ط بولاق، والروضة ٢ / ٣٩١، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٧، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ١ / ٤٠٩.

فإن أذن لها الزوج بالاعتكاف واجبا أو نفلا، فلا ينبغي له أن يطأها، فإن منعها زوجها بعد إذنه لها لا يصح منعه. هذا قول الحنفية ([1]) .

وذهب المالكية إلى أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته بعد إذنه لها بالاعتكاف المنذور، سواء أدخلت في العبادة أم لم تدخل، إلا إذا كان النذر مطلقا غير مقيد بأيام معينة، فإن للزوج حينئذ أن يمنع زوجته من الاعتكاف حتى ولو دخلت العبادة، ومن باب أولى ما إذا نذرت بغير إذنه معينا أو غير معين.

أما إذا أذن لها في الاعتكاف بدون نذر، فلا يقطعه عليها إن دخلت في الاعتكاف، فإن لم تدخل فيه كان له منعها ([2]) .

والاعتكاف للمرأة مكروه تنزيها عند الحنفية، وجعلوه نظير حضورها الجماعات ([3]) .

وقال الشافعية: لا يجوز اعتكاف المرأة إلا بإذن زوجها، لأن التمتع بالزوجة من حق الزوج. وحقه على الفور بخلاف الاعتكاف. نعم إن لم تفوت الزوجة على زوجها منفعة، كأن حضرت المسجد بإذنه، فنوت الاعتكاف فإنه يجوز.

ويكره عندهم اعتكاف المرأة الجميلة ذات الهيئة قياسا على خروجها لصلاة الجماعة.

---

[1] حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤١.

[2] الدسوقي ١ / ٥٤٥.

[3] الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٨٢.

وللزوج إخراج زوجته من الاعتكاف المسنون سواء أكان الاعتكاف بإذنه أم لا، واستدل البهوتي الحنبلي بحديث: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه،وقال: وضرر الاعتكاف أعظم ([1]) .

وكذا يجوز للزوج إخراجها من الاعتكاف المنذور إلا إذا أذن لها بالاعتكاف وشرعت فيه،سواء أكان زمن الاعتكاف معينا أم كان متتابعا أم لا. أو إذا كان الإذن أو الشروع في زمن الاعتكاف المعين أو أذن في الشروع فيه فقط وكان الاعتكاف متتابعا، وذلك لإذن الزوج بالشروع مباشرة أو بواسطة، لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه، والمعين لا يجوز تأخيره، والمتتابع لا يجوز الخروج منه، لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ([2]) .

والحنابلة كالشافعية فيما تقدم، إلا في مسألة اعتكاف المرأة الجميلة، فلم يذكروا أنه مكروه ([3]) .

---

[1] كشاف القناع ٢ / ٣٤٩، ٣٥٠ ط الرياض. وحديث: " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. . . ". أخرجه الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعا وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: " لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه " تحفة الأحوذي ٣ / ٤٩٥ نشر السلفية، وصحيح مسلم ٢ / ٧١١ ط عيسى الحلبي.

[2] مغني المحتاج ١ / ٤٥٤، وأسنى المطالب ١ / ٤٣٦.

[3] كشاف القناع ٢ / ٣٤٩ – ٣٥٠.

وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه، لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده ﷺ وتجعل خباءها في مكان لا يصلي فيه الرجال، لأنه أبعد في التحفظ لها. نقل أبو داود عن أحمد قوله: يعتكفن في المسجد، ويضرب لهن فيه بالخيم([1]) .

ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا، لفعله ﷺ ولأنه أخفى لعملهم. ونقل إبراهيم: لا. إلا لبرد شديد ([2]) .

[1] مسائل الإمام أحمد ١ / ٩٦ ط دار المعرفة.

[2] كشاف القناع ٢ / ٣٥١.

المطلب الثاني:النية في الاعتكاف:

النية ركن للاعتكاف عند المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط له عند الحنفية، وذلك لأن الاعتكاف عبادة مقصودة، فالنية واجبة فيه، فلا يصح اعتكاف بدون نية. سواء أكان الاعتكاف مسنونا أم واجبا، كما يجب التمييز بين نية الفرض والنفل في الاعتكاف، ليتميز الفرض من السنة ([1]) .

وإذا نوى الاعتكاف المسنون، ثم خرج من المسجد، فهل يحتاج إلى تجديد نيته إذا رجع؟ ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب، والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا خرج من الاعتكاف المسنون فقد انقطع اعتكافه، وإذا رجع فلا بد من تجديد نية اعتكاف مندوب آخر، لأن الخروج من المسجد منه للاعتكاف المندوب، لا مبطل له.

وذهب المالكية، وهو مقابل الظاهر عند الحنفية إلى أن المندوب يلزمه إذا نواه قليلا كان أو كثيرا بدخوله معتكفه، لأن النفل يلزم كماله بالشروع فيه، فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه، فإذا دخل ثم قطع لزمه القضاء وإن اشترط عدم القضاء.

[1] حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤١ ط مصطفى الحلبي، وبلغة السالك ١ / ٥٣٩ ط عيسى الحلبي، والروضة ٢ / ٣٩٥، والجمل ٢ / ٣٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٥١.

والظاهر من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يلزمه الإتمام ولا قضاء عليه.([١])

المطلب الثالث:مكان الاعتكاف:

أ – مكان الاعتكاف للرجل:

أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل والخنثى إلا في مسجد، لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} ([٢]) وللاتباع، لأن النبي ﷺ لم يعتكف إلا في المسجد. واتفقوا على أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، والمسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى.

واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف، وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة، ويجب الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة، لئلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة الجمعة.

إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية ([١]) .

---

[١] حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤١، ٤٤٥ ط الحلبي، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٥٤٦، ٥٥٢، والروضة ٢ / ٣٩٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٠، وكفاية الطالب مع حاشية العدوي ١ / ٣٥٨، وبلغة السالك ١ / ٥٤٢ ط عيسى الحلبي.

[٢] سورة البقرة / ١٨٧.

ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها الاعتكاف.

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.

وعن أبي حنيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة، فيختص بمكان يصلى فيه، وصححه بعضهم.

وقال أبو يوسف ومُحَمَّد: يصح في كل مسجد وصححه السروجي.

وعن أبي يوسف أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنون، فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة، وأما النفل فيجوز في أي مسجد كان،ويعني الحنفية بمسجد الجماعة ما له إمام ومؤذن، أديت فيه الصلوات الخمس أو لا.

واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد أن تقام الجماعة في زمن الاعتكاف الذي هو فيه، ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف فيه، وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبي ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره، لأن الممنوع ترك الجماعة الواجبة، وهي منتفية هنا ([٢]) .

---

[١] حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤١ ط الحلبي، وحاشية العدوي مع شرح أبي الحسن ١ / ٤١٠، والمجموع ٦ / ٤٨٣، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٥١ – ٣٥٢، والروضة ٢ / ٣٩٨.

[٢] ابن عابدين ٢ / ١٢٩ ط بولاق، وكشاف القناع ٢ / ٣٥١.

والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان ([1]) .

المطلب الرابع:مكان اعتكاف المرأة:

اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة:

فذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سئل عن امرأة جعلت عليها (أي نذرت) أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: " بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع ([2]) . فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فيجوز تبديله، ونوم الجنب فيه، وكذلكو جاز لفعلته أمهات المؤمنين – ﷺ – ولو مرة تبيينا للجواز.

وفي المذهب القديم للشافعي: أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه مكان صلاتها.

قال النووي: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من قال: فيه قولان.

---

[1] حاشية العدوي مع شرح أبي الحسن ١ / ٤١٠، والمجموع ٦ / ٤٨٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٠.

[2] الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي بلفظ: " إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور " (السنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٣١٦ ط الهند) .

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة التنزيهية، والبيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم.

وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها.

وإن لم يكن لها في البيت مكان متخذ للصلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا عليها ([1]) .

المطلب الخامس:اللبث في المسجد:

اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف عند الجميع ([2]) .

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون.

فذهب الحنفية إلى أن أقله ساعة ([3]) من ليل أو نهار عند مُحَمَّد، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى.

---

[1] تبيين الحقائق ١ / ٣٥٠، وابن عابدين ٢ / ١٢٩ ط بولاق، وحاشية العدوي ١ / ٤١٠، والمجموع ٦ / ٤٨٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٥١ والروضة ٢ / ٣٩٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٢.

[2] ابن عابدين ٢ / ٤٤١، والروضة ٢ / ٣٩١، وبلغة السالك ١ / ٥٣٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٧.

[3] الساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمن لا جزء من أربع وعشرين. ابن عابدين مع الدر المختار ٢ / ٤٤٤

وهو المذهب عند الحنابلة. قال في الإنصاف: أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا. قال في الفروع: ظاهره ولو لحظة، والمذهب ما تقدم.

والمستحب عندهم ألا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة، خروجا من خلاف من يقول: أقله ذلك.

واختلف المالكية في أقل المكث في المسجد.

فذهب بعضهم إلى أنه يوم وليلة، سوى وقت خروجه لما يتعين عليه الخروج لأجله، من البول والغائط والوضوء وغسل الجنابة، والمقصود بليلة اليوم: الليلة التي قبله.

وذهب آخرون إلى أن أقله يوم فما فوقه إذا كان دخوله في الاعتكاف مع الفجر، باعتبار أن أول اليوم الفجر.

وعند الشافعية لا يقدر اللبث بزمان، بل اشترطوا في اللبث أن يكون قدرا يسمى عكوفا وإقامة، ولو بلا سكون بحيث يكون زمنه فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه، فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث.

ويندب عندهم أن يكون يوما، لأنه لم يرد أن النبي ﷺ اعتكف أقل من يوم ([1]) ، ولا أحد من الصحابة.

---

[1] حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤١ ط الحلبي، وبلغة السالك مع الحاشية ١ / ٥٣٨ – ٥٣٩، والدسوقي مع الشرح الكبير ٢ / ٥٤١، وكفاية الطالب ١ / ٣٥٤ – ٣٥٥، والروضة ٢ / ٣٩١، وحاشية الجمل ٢ / ٣٦١ – ٣٦٢، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٧.

المبحث الثالث:آداب المعتكف

١ يستحب للمعتكف التشاغل علي قدر الإستطاعة ليلاً ونهاراً بالصلاة، تلاوة القرآن، وذكرالله تعالى نحو لا اله إلاالله، ومنه الإستغفار، والفكر القلبي في ملكوة السموات والأرض ودقائق الحكم، والصلاة علي النبيّ ﷺ ،وتفسير القرآن ودراسة الحديث، والسيرة وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين ومدارسة العلم ونحو ذلك من الطاعات المحضة.

وعد المالكية ذلك من شروط الإعتكاف علي سبيل الندب، لكنهم مع الحنابلة كرهوا إشتغال المعتكف بعلم ولو شرعياً، تعليماً أو تعلما إن كثر لا إن قل، لأن المقصود من الإعتكاف صفاء القلب بمراقبة الرب، وهو إنما يحصل غالبا بالأذكار وعدم الإشتغال بالناس، والكتتابة ولو كان المكتوب مصحفاً، لما فيها عن ملاحظة الرب تعالى، وليس مقصوداً من الإعتكاف كثرة الثواب، بل صفاء مرأة القلب الذي به سعادة الدارين.

٢ يسن الصيام المعتكف عند الجمهور: {غير المالكية } الدين لا يشترطونه

المالكية: يشترطون الصوم.

والحنفية يشترطونه في الإعتكاف المنذور.

٣ ينذر الإعتكاف أن يكون في المسجد الجامع عند المالكية والشافعية الذين لا يشترطون ذلك ، كما إشترطه الحنفية والحنابلة ، أفضل المساجد لذلك: المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى.

٤ يندب الإعتكاف في رمضان، لأنه من أفضل الشهور، لا سيما في العشر الأخير من رمضان بالإتفاق، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

٥ يندب مكث المعتكف ليلة العيد إذأ إتصل إعتكافه بها، ليخرج منه إلى المصلي، فيوصل عبادة بعبادة ولما ورد من فضل إحياء هذه الليلة :" من قام ليلتي العيد محتسبا لله تعالى،لم يمت قلبه يوم تموت القلوب "[١] أى أن الله يثبته على الإيمان عندالنزع وعندالسؤال الملكين وسؤال الالقيامة

٦ يتجنب المعتكف كل مالا يعنيه من الأقوال والأفعال ولا يكثر الكلام لأن من كثر كلامه كثرسقطه وفى الحديث "من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه"[٢] ويتجنب الجدال

---

[١] الكتاب: معرفة السنن والآثار المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي

[٢] لكتاب: بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار المؤلف: أبو بكر مُحَمَّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (المتوفى: ٣٨٠هـ) المحقق: مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن إسماعيل – أحمد فريد المزيدي

والمراءوالسباب والفحش ،فإن ذالك مكروه في غير الإعتكاف ففيه أولى، ولايبطل إعتكاف بشيء من ذالك ،لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بخطوره .

ولايتكلم المعتكف إلا بخير، ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره ، فإن صفية زوج النبي ﷺ قالت: "كان رسول الله رسول الله ﷺ معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ،ثم قمت ، فانقلبت ، فقام معي ليقلبني _ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد _فمر رجلان من الأنصار ،فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ على رسلكما إنها صفيه بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله ،فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ،وإني خشيت أنيقذف في قلوبكما شرا ،أوقال شيئا " .[١]

المبحث الرابع:ما يفسد الاعتكاف:

يفسد الاعتكاف ما يلي:

الأول – الجماع ودواعيه:

[١]: شرح سنن أبي داود عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البد

اتفق الفقهاء على أن الجماع في الاعتكاف حرام ومبطل له، ليلا كان أو نهارا، إن كان عامدا. وكذا إن فعله ناسيا لاعتكافه عند الجمهور، لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (١) .

وذهب الشافعية إلى أن حرمة الجماع وإفساده. للاعتكاف لا يكون إلا من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف، سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء الحاجة أو نحوها، لمنافاته العبادة البدنية. والبطلان إنما هو بالنسبة للمستقبل، أما ما مضى فإنه لا يبطل في الجملة، على خلاف

وتفصيل يعرف في كتب الفقه.

وأما دواعي الجماع كاللمس والقبلة، فإنها تفسد الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر للشافعية إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه، والقولان الآخران للشافعية أنه يبطل مطلقا، وقيل: لا يبطل.

قال المالكية: إنه إذا قبل وقصد اللذة، أو لمس، أو باشر بقصدها، أو وجدها بطل اعتكافه، واستأنفه من أوله، فلو قبل صغيرة لا تشتهى، أو قبل زوجته لوداع أو رحمة، ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل. ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير الفم،

---

١ سورة البقرة / ١٨٧.

وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر، لأنه يبطله من مقدمات الوطء ما يبطل الوضوء.

وقد نصوا على تحريم الوطء في المسجد مطلقا لكرامته، ووطء المعتكفة مفسد لاعتكافها ([1])

وذهب الجمهور إلى أن الجماع المفسد للاعتكاف المنذور المتتابع من المعتكف الذاكر له العالم بتحريمه لا تلزمه الكفارة.

قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم على أنه لا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة والشام والعراق.

قال الماوردي هو قول جميع الفقهاء إلا الحسن البصري والزهري، فقالا: عليه كفارة الواطئ في صوم رمضان.

وعن الحسن رواية أخرى هي أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر ([1]) . وقال القاضي أبو يعلى: هي كفارة الظهار، وقال أبو بكر: هي كفارة يمين.

[1] الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٥٤٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٢، وبدائع الصنائع ٣ / ١٠٧١ – ١٠٧٢، وكشاف القناع ٢ / ٣٦١.

الثاني – الخروج من المسجد:

حد الخروج:

حد الخروج من المسجد أن يخرج بجميع جسده، فإن خرج ببعضه لم يضر، لقول عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي، فأرجل رأسه وأنا حائض ([٢]) .

اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة (وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفية) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب، وألحق المالكية وأبو حنيفة – في رواية الحسن عنه – بالواجب الاعتكاف المندوب أيضا، سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا.

أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف في قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا في الحاجة التي لا تقطع الاعتكاف ولا تفسده ([١]) على النحو التالي:

---

[١] المجموع ٦ / ٥٢٧، والإنصاف ٣ / ٣٨٠ – ٣٨١، وتبيين الحقائق ١ / ٥٢، وابن عابدين ٢ / ١٣٥ ط بولاق، والدسوقي ١ / ٥٤٥، والمغني ٣ / ٢٩٨ ط الرياض.

[٢] حديث عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ يدني إلي رأسه. . . " أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري ٤ / ٢٧٢ ط السلفية، وصحيح مسلم ١ / ٢٤٤ ط عيسى الحلبي) . وانظر كشاف القناع ٢ / ٣٦٠، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٧، وبلغة السالك ١ / ٥٤٠، وابن عابدين ٢ / ١٣٣ ط بولاق

أ – الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب:

اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء الحاجة والغسل الذي وجب مما لا يفسد الاعتكاف. لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحداعتكاف، ولأن النبي ﷺ كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لحاجته. وروت عائشة أن النبي ﷺ كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا ([٢])

وله الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم يلوث المسجد عند الحنفية والحنابلة.

وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء في المسجد لا يجوز له الخروج في الأصح،

والثاني يجوز([١]) وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله – أي زوجته – إذا خرج لقضاء الحاجة، لئلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه ([٢]) .ا إذا كان له منزلان

---

[١] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٥٤٣، وتبيين الحقائق ١ / ٣٥٠، وابن عابدين ٢ / ٤٤٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٦، والروضة ٢ / ٤٠٤، وبدائع الصنائع ٣ / ١٠٧١

[٢] حديث عائشة رضي الله عنها: " أن النبي ﷺ كان لا يدخل البيت. . . ". أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ٤ / ٢٧٣ ط السلفية وصحيح مسلم ١ / ٢٤٤ ط عيسى الحلبي) .

فيلزمه أقربهما عند الشافعية والحنابلة، واختلف الحنفية في ذلك[٣]إذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف التطهر منها، ولا يكلف الطهارة في بيت صديقه، لما في ذلك من خرم المروءة، وتزيد دار الصديق بالمنة بها.

أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيكلفها [٤] .وألحقوا بالخروج لما تقدم الخروج للقيء وإزالة النجاسة، فلا يفسد الاعتكاف أيضا في قولهم جميعا [٥] .لا يكلف الذي خرج لحاجة الإسراع، بل له المشي على عادته [٦] .

ب – الخروج للأكل والشرب:

---

[١]حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤٥، ٤٤٦، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٧، والمجموع ٦ / ٥٠١، ٥٠٣، وبلغة السالك ١ / ٥٤٤.

[٢]الشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ٥٤٤.

[٣]المجموع ٦ / ٥٠١، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٦.

[٤]مغني المحتاج ١ / ٤٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٦، وابن عابدين ٢ / ٤٤٥.

[٥]مغني المحتاج ١ / ٤٥٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٦، وبلغة السالك ١ / ٥٤٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤٥.

[٦]المجموع ٦ / ٥٠٢.

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من يأتيه به لعدم الضرورة إلى الخروج، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج، لأنه خروج لما لا بد منه.

وذهب الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى أنه يجوز له الخروج للأكل، لأن الأكل في المسجد يستحيا منه. وكذا للشرب إذا لم يكن في المسجد ماء.

وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان اعتكافه في مسجد مطروق، أما إذا كان المسجد مهجورا فلا يحق له الخروج ([1]) .

ج – الخروج لغسل الجمعة والعيد:

٣١ – ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحر أصابه فلا يفسد الاعتكاف خلافا للجمهور ([2]) .

صرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد، لأنه نفل وليس بواجبوليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك جاز ([3]) .

---

[1] مغني المحتاج ١ / ٤٥٧، وابن عابدين ٢ / ٤٤٨ – ٤٤٩، والمغني ٣ / ١٩٣ ط الرياض، وبلغة السالك ١ / ٥٤٠.

[2] بلغة السالك ١ / ٥٤٦.

[3] الفتاوى الهندية ١ / ١٦، وابن عابدين ٢ / ١٣٣، وبلغة السالك ١ / ١٣٨، والمقنع ١ / ٦٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٥٧ – ٢٥٨. أما الخروج لغسل التنظف إذا احتاج إليه فاللجنة ترى أنه لا ينبغي أن يعتبر مما ينافي الاعتكاف.

الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة:

٣٣ – اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلى الخروج، إلا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

ومحل ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عرج على مريض لعيادته، أو لصلاة الجنازة، فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريض، أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور، بأن لا يقف عند المريض إلا بقدر السلام، لقول عائشة ﵂: إن كنت أدخل البيت للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ([1]) .

وفي سنن أبي داود مرفوعا عنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالمريض، وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ([2]) .

فإن طال وقوفه عرفا، أو عدل عن طريقه وإن قل لم يجز، وعند أبي يوسف ومُحَمَّد لا ينتقض الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار ([3]) .

---

[1] الأثر عن عائشة ﵂ " إن كنت أدخل البيت للحاجة. . . " أخرجه مسلم (صحيح مسلم ١ / ٢٤٤ ط عيسى الحلبي) .

[2] حديث عائشة " أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالمريض. . . " أخرجه أبو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص (سنن أبي داود ٢ / ٨٣٦ ط استانبول، والتلخيص الحبير ٢ / ٢١٩) .

[3] مغني المحتاج ١ / ٤٥٨، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٢٣، والبحر الرائق ٢ / ٣٢٥ – ٣٢٦، والمغني ٣ / ١٩٥ – ١٩٦، والمجموع ٦ / ٥١٠.

أما المالكية فإنهم مع الجمهور في فساد الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازة، إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين المريضين أو كليهما، وذلك لبرهما فإنه آكد من الاعتكاف المنذور، ويبطل اعتكافه به ويقضيه ([1]) .

خروج المعتكف بغير عذر:

– تقدم أن خروج المعتكف إن كان بعذر طبيعي أو شرعي جاز له الخروج على خلاف في ذلك.أما إذا خرج المعتكف بدون عذر فسد اعتكافه – حسب اعتبار الفقهاء للعذر وعدمه – ولو كان زمن الخروج يسيرا، إلا عند أبي يوسف ومحمد من الحنفية، فإنهما قيدا زمن المفسد بأكثر من نصف النهار ([2])

الثالث من المفسدات – الجنون:

إذا طرأ على المعتكف الجنون، وكان زمنه قليلا فإنه لا يفسد الاعتكاف في قول الفقهاء جميعا. أما إذا طال الجنون فالجمهور على أنه لا يقطع الاعتكاف، ومتى أفاق بنى.

وذهب الحنفية إلى أن القياس سقوط القضاء قياسا على سقوط قضاء الصوم إذا جن، إلا أن الاستحسان أنه يقضي إذا طال جنونه سنة فأكثر، وجه الاستحسان أن سقوط

---

[1] الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٥٤٣، ٥٤٨.

[2] تبيين الحقائق ١ / ٣٥١، وابن عابدين ٢ / ١٣٣ ط بولاق.

القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع الحرج، لأن الجنون إذا طال قلما يزول، فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج في قضائه، وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف ([1]) .

واختلف الحنابلة فيه، هل يبني أو يبتدئ؟ بناء على خلافهم في بطلان الصوم ([2]) .

الرابع – الردة:

يبطل الاعتكاف بالردة على قولهم جميعا، لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف الاعتكاف؟ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الاستئناف بعد توبته، فيسقط عنه القضاء لما بطل بردته، ولا يبني على ما مضى.

لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ([3]) وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله ([4]) .

ومذهب الشافعية وجوب الاستئناف ([1]) .

---

[1] ابن عابدين ٢ / ١٣٦.

[2] الفروع ٣ / ١٤٨، والمجموع ٦ / ٥١٨، والدسوقي ١ / ٥٥١، وبدائع الصنائع ٣ / ١٠٧٦.

[3] سورة الأنفال / ٣٨.

[4] حديث " الإسلام يجب ما كان قبله. . . " أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث الزبير بن العوام وجبير بن مطعم، وعزاه المناوي إلى الطبراني وحكم عليه الألباني بالصحة. (فيض القدير ٣ / ١٧٩ – ١٨٠ ط المكتبة التجارية، وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني ٢ / ٤١١ نشر المكتب الإسلامي) .

السادس: الحيض والنفاس:

يجب على الحائض والنفساء الخروج من المسجد، إذ يحرم عليهما المكث فيه، ولأن الحيض والنفاس يقطعان الصيام.

والحائض والنفساء يبنيان وجوبا وفورا – في نذر الاعتكاف المتتابع – بمجرد زوال العذر، فإذا تأخرتا بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض والنفاس من الاعتكاف.

وأما المستحاضة،

فإنها إن أمنت التلويث لم تخرج عن اعتكافها، فإن خرجت بطل اعتكافها ([٢]) .

وشرط الشافعية لعدم انقطاع الاعتكاف بالحيض والنفاس ألا تكون مدة الاعتكاف بحيث تخلو عن الحيض، فإن كانت مدة الاعتكاف بحيث تخلو عن الحيض انقطع التتابع في الأظهر، لإمكان الموالاة بشروعها عقب الطهر، والقول الثاني: لا ينقطع، لأن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة، فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.

وقال الحنابلة: تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها إن لم يكن، للمسجد رحبة على تفصيل ينظر في كتبهم ([١]) .

---

[١] مغني المحتاج ١ / ٤٥٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٦٢، وبدائع الصنائع ٣ / ١٠٧٦، والشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٥٤٣.

[٢] بلغة السالك مع الشرح الصغير ١ / ٥٤٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٥، ٤٥٨، وابن عابدين ٢ / ١٣٣ ط بولاق، والإنصاف ٣ / ٣٧٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٨، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ١ / ٤٧٣.

المبحث الخامس:من نذر الاعتكاف وفيه مطلبان:

إذا نذر الاعتكاف لزمه أداؤه، سواء أكان منجزا أم معلقا، وينقسم إلى متتابع وغير متتابع، أو نذر مدة معينة.

المطلب الأول:من نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور:

سبق أن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم الاعتكاف الواجب والمسنون إلا بصوم واختلفوا في المندوب. أما نذر الصوم مع الاعتكاف ففيه أوجه عند الشافعية والحنابلة:

أ – اتفقوا على أنه إذا نذر صوما واعتكافا لا يلزمه الجمع بينهما.

ب – اتفقوا على أنه إذا نذر أن يعتكف صائما لزماه.

ج – واختلفوا فيما إذا نذر أن يصوم معتكفا.

فالصحيح عند الشافعية والحنابلة أنهما يلزمانه.

وفرقوا بين الصورة الثالثة والثانية بأن الصوم يصح وصفا للاعتكاف، والاعتكاف لا يصح وصفا للصوم ([٢]) .

المطلب الثاني:من نذر الصلاة في الاعتكاف:

٢٤ – ذهب الشافعية إلى أن من نذر أن يعتكف مصليا فالصلاة لا تلزمه.

---

[١]مغني المحتاج ١ / ٤٥٥، ٤٥٨، والإنصاف ٣ / ٣٧٤.

[٢]كشاف القناع ٢ / ٣٤٨ – ٣٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٣، والفروع ٣ / ١٦٢.

وعند الحنابلة يلزمه الجمع بينهما،

لقوله ﷺ: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ([1]) . والاستثناء من النفي إثبات، وتقاس الصلاة على الصوم، ولأن كلا من الصلاة والصوم صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر، لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان، ويكفيه ركعة أو ركعتان بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق ([2]) .

هذا ولم أر للحنفية والمالكية نصا في هذه المسألة والظاهر عدم الوجوب. والله أعلم.

المطلب الثالث:من نذر الاعتكاف في مكان معين:

[1] أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس ﷺ مرفوعا وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم وعارض هذا ما لم يصح. وأخرجه الدارقطني والبيهقي بنفس الإسناد ورجحا وقفه. (المستدرك ١ / ٤٣٩ نشر د وسنن الدارقطني ٢ / ١٩٩ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة، والسنن الكبرى للبيهقي ٤ / ٣١٩ ط الهند، ونيل الأوطار ٤ / ٢٦٨ ط المطبعة العثمانية المصرية) .

[2] كشاف القناع ٢ / ٣٤٩، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٣.

– اتفق الفقهاء على أنه إذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة – المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى – لزمه النذر وعليه الوفاء، ولا يجزئه الاعتكاف في غيرها من المساجد، لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعين بالتعيين.

وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي ﷺ ثم المسجد الأقصى.

وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ([1]) ،وورد أن الصلاة بالمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة ([2]) إذا عين الأفضل في نذره لم يجزئه الاعتكاف فيما دونه، لعدم مساواته له.إن عين بنذره المسجد الحرام لا يجزئه في مسجد النبي ﷺ ولا المسجد الأقصى.وإن عين مسجد النبي ﷺ لا يجزئه المسجد الأقصى، والعكس صحيح، فإن عين المسجد الأقصى جاز في مسجد النبي ﷺ، وفي المسجد الحرام، وإن عين مسجد

[1] أخرجه ابن ماجه من حديث جابر ﷺ مرفوعا. وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات (سنن ابن ماجه ١ / ٤٥٠ ط عيسى الحلبي) وأخرج البخاري الشطر الأول منه بلفظ " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " من حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعا (فتح الباري ٣ / ٦٣ ط السلفية) .

[2] أورده المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني وابن خزيمة والبزار من حديث أبي الدرداء ﷺ. ولفظ البزار " فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المق

النبي جاز في المسجد الحرام ([1]) .وأما إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فهل يلزم؟ذهب المالكية وهو المذهب عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة إلى أنه لا يلزمه، وله فعله في غيره ([2]) .

وأما إذا كان المسجد يحتاج إلى شد الرحال إليه فيخير عند الحنابلة، وهو قول للمالكية بين الذهاب وعدمه عند القاضي أبي يعلى وغيره، واختار بعضهم الإباحة في السفر القصير، ولم يجوزه ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية، وكذلك يخير على الصحيح من المذهب إن كان لا يحتاج إلى شد رحل بين الذهاب وغيره. لكن قال في الواضح: الوفاء أفضل، قال في الفروع: وهذا أظهر ([3]).

المبحث السادس:الاشتراط في الاعتكاف:

-ذهب الجمهور إلى جواز الشرط وصحته في الاعتكاف الواجب.

وذهب المالكية وهو مقابل الأظهر عند الشافعية: إلى إلغاء الشرط.

---

[1] كشاف القناع ٢ / ٣٥٣، ومغني المحتاج ١ / ٤٥١.

[2] جواهر الإكليل ١ / ١٥٨، والإنصاف ٣ / ٣٦٦ - ٣٦٧.

[3] الإنصاف ٣ / ٣٦٨، والدسوقي ١ / ٥٤٧ ط دار الفكر.

إلا أن الجمهور اختلفوا فيما يصح أن يدخل تحت الشرط أو لا يدخل ([1]) .

فقال الحنفية: لو اشترط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك. وهذا على قول الإمام أبي حنيفة، أما على قول الصاحبين فالأمر أوسع.

أما المالكية فقد قالوا في المعتمد: لو اشترط المعتكف لنفسه سقوط القضاء عنه – على فرض حصول عذر أو مبطل – لا ينفعه اشتراط سقوط القضاء، وشرطه لغو، ويجب عليه القضاء إن حصل موجبه، واعتكافه صحيح. ولهم قول آخر بأنه لا ينعقد، وقول ثالث بالتفصيل بين الاشتراطات قبل الدخول في الاعتكاف فلا ينعقد الاعتكاف، أو بعد الدخول فيلغو الشرط ([2]) .

وقال الحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية: إن الاعتكاف لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه.إذا اشترط المعتكف الخروج لعارض مباح مقصود غير مناف للاعتكاف صح الشرط.فإن اشترطه لخاص من الأغراض، كعيادة المرضى خرج له دون غيره، وإن كان غيره أهم منه. وإن اشترطه لأمر عام كشغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة، أو دنيوي مباح، كاقتضاء الغريم، فليس له الخروج لأجل الحرام.

---

[1] حاشية الطحطاوي على الدر ١ / ٤٧٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٥٧، والمغني ٣ / ١٩٤ – ١٩٥ ط الفجالة، والقوانين الفقهية ٨٥ ط دار القلم، وكشاف القناع ٢ / ٣٥٩.

[2] الدسوقي ١ / ٥٥٢، وبلغة السالك ١ / ٥٤٩.

وخرج بقوله " مقصود " ما لو شرطه، أو لغير مقصود كنزهة أو فرجة، كإتيان أهله، فإذا اشترط الخروج لشيء من ذلك فإنه لا ينعقد نذره.

وقال الحنابلة: لو اشترط الخروج للبيع والشراء أو الإجارة، أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح الشرط بلا خلاف.

ولو قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب.محل ذلك في الاعتكاف المتتابع عند الشافعية، ولا يلزمه تدارك ما فاته، فكأنه قال: نذرت هذا الشهر إلا كذا. فيكون المنذور شهرا، والمشروط مستثنى منه.

أما عند الحنابلة فإن فائدة الشرط عندهم سقوط القضاء في المدة المعينة.

أما لو نذر شهرا متتابعا، فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض، وعليه قضاء زمن المرض، لإمكان حمل شرطه هنا على نفي التتابع فقط، فنزل على الأقل، ويكون الشرط قد أفاد هنا البناء مع سقوط القضاء ([1]) .

[1] الإنصاف ٣ / ٣٧٦، ومغني المحتاج 1 / 457.

الفصل الرابع:الخاتمة وفيها:

التوصيات

والنتائج:

والمصادر

والفهارس:

١.الخاتمة :

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات القايل في محكم تنزيله قال الله تعالى{وإن تعدو نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور الرحيم}والصلاة والسلام علي رسول الله ﷺ و هكذا لكل بداية ونهاية وخير العمل ماأحسن آخره وخير الكلام ما قل ودل وبعد هذا الجهد المتواضع أتمني أن أكون موافقا في سردي للعناصر السابقة سردا لا ملل فيه ولا تقصير موضحا الأثار الإيجابية والسلبية لهذا الموضوع الشايق الممتع.

وفقني الله وإياكم لمافيه صالحنا جميعا

٢: أبرز التوصيات

١. أوصي جميع المسلمين بإحياء سنة الإعتكاف والإجتهاد في تنفيذها وبالأخص الأوقاتالفاضلة كالرمضان وغيره.

٢. وعلينا ان لا نفوت أوقاتنا الفارغة إلا بالإعتكاف في المساجد والاماكن الفاضلة للإستفادة عن الوقت والتذكر ليوم الميعاد.

٣. وأصي إخواني من الطلبة والعلماء على السعي في فعل السنة الإعتكاف في أوقات العطلة الدراسية.

والله أسال أن يديم نعمته وأن يحفظ من كل كيد وشر وأن يهدينا سواء السبيل ،وأنساله أن يوفقنا ويجعل النجاح حليفنا.

٣:ابرز النتائج

١) الإعتكاف مسنون في كل وقت وبتأكد في رمضان ،وخاصة في العشر الأواخر منه.

٢) ولايجب الغعتكاف إلا بالنذر .

٣) ولاتعتكف المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه،وله ان يخرجها من معتكفها في النفل ولايجب عليها قضاء.

الفـــــــــــــهارس وتشتمل فيما يلي:

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الآيات

الآية	الصفحة
ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين} وقوله {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}	١
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه	١٠
وإذ تاذن ربكم لئن شكرتم للأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد	١٧
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم٤٣	٢٦
وإن تعدو نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور الرحيم	٣٤

فهرس الأحاديث:

طرف الحديث	الصفحة
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم	١٥
أوف بنذرك	٤
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة	٣٠
كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان	٣
لا إعتكاف إلا في مسجد جامعة	١٨

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ،والمسجد الأقصى	٣٠
ليس على المعتكف صيام	٢٩
من لا يشكر الناس لا يشكرالله	هـ
من نذر أن يطيع الله فليعطيه	٤

فهرس المصادر والمراجع:

١) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب المؤلف: مُحَمَّد بن مُحَمَّد درويش، أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي (المتوفى: ١٢٧٧هـ) المحقق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ -١٩٩٧م عدد الأجزاء: ١.

٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانية – بدون تاريخ عدد الأجزاء: ١٢.

٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن مُحَمَّد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ)وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية – بدون تاريخ عدد الأجزاء:٨

٤) بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار المؤلف: أبو بكر مُحَمَّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (المتوفى: ٣٨٠هـ) المحقق: مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن إسماعيل – أحمد فريد المزيدي.

٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م عدد الأجزاء: ٧

٦) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) المؤلف: أبو العباس أحمد بن مُحَمَّد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ) الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. عدد الأجزاء: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي

٧) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ)

٨) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ. ١٩٨٩م. عدد الأجزاء: ٤

٩) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي)الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ عدد الأجزاء: ٩

١٠) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني المؤلف: أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (المتوفى: ١١٨٩هـ) المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد البقاعي الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٢.

١١) رد المحتار على الدر المختار المؤلف: ابن عابدين، مُحَمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت

١٢) الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة») المؤلف: أبو الطيب مُحَمَّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: ١٣٠٧هـ) الناشر: دَارُ ابن القيِّم للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م عدد الأجزاء: ١.

الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م عدد الأجزاء: ٦

١٣) الفتاوى الهندية المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكرالطبعة: الثانية، ١٣١٠ هـ عدد الأجزاء: ٦.

١٤) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (المتوفى: ١٢٠٤هـ)الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:٥.

١٥) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المؤلف: مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م عدد الأجزاء:١١

١٦) كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء:٦.

١٧) لجامع الكبير – سنن الترمذي المؤلف: مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت سنة النشر: ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٦٠

١٨) لسان العرب المؤلف: مُحَمَّد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – ١٤١٤ هـ عدد الأجزاء: ١٥.

١٩) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) الناشر: دار الفكر.

٢٠) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح [٢٠٣هـ – ٢٦٦هـ]المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ) الناشر: الدار العلمية – الهند سنة النشر: عدد الأجزاء: ١

٢١) معرفة السنن والآثار المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي – باكستان)، دار قتيبة (دمشق –بيروت)، دار

الوعي (حلب – دمشق)، دار الوفاء (المنصورة – القاهرة) الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ – ١٩٩١م عدد الأجزاء: ١٥.

٢٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ – ١٩٩٤م عدد الأجزاء: ٦.

٢٣) المغني لابن قدامة المؤلف: أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ١٠.

٢٤) المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: ٣.

٢٥) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي المؤلف: جمال الدين أبو مُحَمَّد عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي (المتوفى: ٧٦٢هـ) الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – عدد الأجزاء: ٤.

فهرس الموضوعات:

Contents

الاسهلال.....ج

إهداء .....د

الشكر والتقدير .....هـ

المقدمة .....ز

سبب الإختيار الموضوع .....ط

مشكلة البحث.....ط

أهمية البحث .....ي

أهداف البحث:.....ك

أدوات البحث .....ك

الأسئلة البحث.....ل

حدود البحث.....ل

منهج البحث .....م

مصطلحات البحث: .....م

الدرسات السابقة.....م

هيكل البحث..... ن

الفصل الأول: مفهوم الإعتكاف وفيه أربعة مباحث: ١

المبحث الأول:تعريف الإعتكاف و فيه مطلبان ١

المبحث الثاني: أدلة مشروعيته..... ٢

المبحث الثالث:الحكم التكليفي للإعتكاف: ٢

لفصل الثالث:أحكام الإعتكاف وفيه خمسة مباحث:..... ٤

المبحث الأول:شروط الإعتكاف. ٤

المبحث الثاني:أركان الإعتكاف:وفيه ٥

المبحث الثالث:آذاب المعتكف..... ١٥

المبحث الرابع:ما يفسد الاعتكاف: ١٧

المبحث الخامس:من نذر الاعتكاف وفيه مطلبان:..... ٢٨

المبحث السادس:الاشتراط في الاعتكاف:..... ٣١

الفصل الرابع:الخاتمة وفيها: ٣٤

الفـــــــــــهارس وتشتمل فيما يلي: ٣٦

فهرس الآيات ٣٧

فهرس الأحاديث: ٣٧

فهرس المصادر والمراجع: ٣٩

فهرس الموضوعات: ٤٥